P U T U S A N
Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap	*: Gt. Said Ramadhan als Said Bin Gt. Kadriansyah*
2. Tempat lahir	*: Banjarmasin*
3. Umur/Tanggal lahir	*: 29 tahun / 17 Maret 1992*
4. Jenis kelamin	*: Laki-laki*
5. Kebangsaan	*: Indonesia*
6. Tempat tinggal	*: Jl. Pemanjatan Km.1.700 Komplek Dinar Mas 3 No.76.Rt/Rw.006/002 Kel. Gambut Kec. Gambut Kab. Banjar*
7. Agama	*: Islam*
8. Pekerjaan	*: Swasta*

Terdakwa II.

1. Nama lengkap	*: Bella Anita als Bella Binti Abdul Hamid*
2. Tempat lahir	*: Banjarmasin*
3. Umur/Tanggal lahir	*: 41 tahun / 24 Februari 1980*
4. Jenis kelamin	*: Perempuan*
5. Kebangsaan	*: Indonesia*
6. Tempat tinggal	*: Jl. H. Djok Mentaya Kel. Kertak Baru Hilir Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov. Kalsel*
7. Agama	*: Islam*
8. Pekerjaan	*: Ibu Rumah Tangga*

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. *Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021*
2. *Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021*
3. *Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. *Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021*
5. *Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021*
6. *Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021*
7. *Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021*

Para Terdakwa dalam perkara ini menghadap persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama M. Akbar, SH. pekerjaannya Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat, berkantor di Jalan Bigjend. H. Hasan Basry Kota Banjarmasin, berdasarkan Penunjukan Mejelis Hakim dengan Penetapan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN.Bjm. tanggal 29 Juli 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- *Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 14 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;*
- *Penetapan Majelis Hakim 553/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 14 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;*
- *Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;*

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. *Menyatakan Terdakwa I Gt. Said Ramadhan Als Said Bin Gt. Kadriansyah dan Terdakwa II Bella Anita Als Bella Binti Abdul Hamid bersalah melakukan tindak pidana " Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, " sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Gt. Said Ramadhan Als Said Bin Gt. Kadriansyah dan Terdakwa II Bella Anita Als Bella Binti Abdul Hamid dengan pidana masing-masing selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

2 (dua) paket sabu berat bersih 9,55 gram.1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram.1 (satu) kotak rokok surya 12.1 (satu) buah Hp Polytron warna silver.1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.1 (satu) bandel plastic klip.1 (satu) buah Hp Nokia warna biru.1 (satu) buah HP Merk Redmi warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan

4 Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa I Gt. Said Ramadhan Als Said Bin Gt. Kadriansyah bersama-sama dengan terdakwa II Bella Anita Als Bella Binti Abdul Hamid, pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 21:0 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat Jl. Benua Anyar Kec.Banjarmasin Timur dan disebuah kos-kosan di Jl. Djok Menyata Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- *Pada awalnya anggota Ditresnarkoba Polda Kalsel yaitu saksi Tumpan Damanik dan saksi Suriani mendapat informasi kalau terdakwa II mau melakukan transaksi Narkotika atas informasi tersebut para saksi melakukan serangkaian penyelidikan dan dengan cara mendatangi Jl. Benua Anyar Kec.Banjarmasin Timur, namun tiba-tiba datang terdakwa I dengan gerak gerik yang mencurigakan dan langsung dilakukan penggeledahan badan ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 9.55 gram dari tangan kanan terdakwa I. setelah dilakukan introgasi kalau terdakwa I disuruh oleh terdakwa II untuk mengantarkan 2 (dua) paket sabu-sabu 9,55 gram tersebut kepada pembeli. Selanjutnya atas informasin tersebut terdakwa berhasil diamankan dan ditangkap di kos-kosannya dan dilakukan penggeledahan ditemukan lagi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram., selanjutnya para terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Dit Resnarkoba Polda KalSel untuk diproses lebih lanjut ;*
- *Bahwa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 9,55 gram dan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram tersebut terdakwa II peroleh dari seseorang yang bernama Muhlis als Okek dengan harga Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) gram. Dan dijual kembali dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).*
- *Bahwa para terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 9,55 gram dan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan.*
- *Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No Lab : 02626/NNF/2021 tanggal 29 Maret 2021 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 05628/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metampetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Subsidiair :

Bahwa terdakwa I Gt. Said Ramadhan Als Said Bin Gt. Kadriansyah bersama-sama dengan terdakwa II Bella Anita Als Bella Binti Abdul Hamid, pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Primair, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- *Pada awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa I dihubungi lewat telpon oleh terdakwa II agar menemui terdakwa II di kos-kosannya di Jl.Djok Mantaya. Setelah terdakwa I bertemu dengan terdakwa II kemudian terdawa II menyuruh terdakwa I untuk mengambil kan sabu-sabu dan terdakwa menyetujuinya dan terdakwa I dijanjikan oleh terdakwa II mendapatkan upah sebesaar Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) dan terdakwa I diberitahu akan dihubungi oleh seseorang dan terdakwa I disuruh oleh seseorang untuk mengabil sabu-sabu di dalam Gg. Sempati Jl.Veteran. dan setelah sabu-sabu tersebut berhasil diambil oleh terdakwa I, setelah itu sabu-sabu tersebut oleh terdakwa I diserahkan kepada terdakwa II. Dan kemudian oelh terdakwa II terdakwa disuruh untulk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang sebelumnya telah pesan kepada terdakwa II. Sebelum sabu-sabun tersebut diserahkan kepada pembeli oleh terdakwa II sabu-sabu tersebut diambil sedikit oleh terdakwa II. memesan sabu-sabu kepada terdakwa III sebanyak 50 (lima puluh) gram dan 10 (sepuluh) butir ekstasi. Kemudian terdakwa I pergi mengantarkan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebet di halaman Alfamart di Jl.Banua Anyar tiba-tiba terdakwa I langsung dilakukan diamankan dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 9.55 gram dari tangan kanan terdakwa I. setelah dilakukan introgasi kalau terdakwa I disuruh oleh terdakwa II untuk mengantarkan 2 (dua) paket sabu-sabu 9,55 gram tersebut kepada pembeli. Selanjutnya atas informasin tersebut terdakwa berhasil diamankan dan ditangkap di kos-kosannya dan dilakukan penggeledahan ditemukan lagi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram., selanjutnya para terdakwa dan barang*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti langsung diamankan ke Dit Resnarkoba Polda KalSel untuk diproses lebih lanjut.

- *Bahwa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 9,55 gram dan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram tersebut terdakwa II peroleh dari seseorang yang bernama Muhlis als Okek dengan harga Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) gram. Dan dijual kembali dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).*
- *Bahwa para terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 9,55 gram dan 1 (satu) paket sabu-sabu dnegan berat bersih 0,04 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan.*
- *Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No Lab : 02626/NNF/2021 tanggal 29 Maret 2021 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 05628/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metampetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Thn 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. *Tumpan Damanik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:*
   - *Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan saksi dan rekan saksi dari Polda Kalsel telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari* Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 21:0 Wita bertempat Jl. Benua Anyar Kec.Banjarmasin Timur dan disebuah kos-kosan di Jl. Djok Menyata Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, *karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu.*
   - *Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa* kalau terdakwa II mau melakukan transaksi Narkotika atas informasi tersebut para saksi melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serangkaian penyelidikan dan dengan cara mendatangi Jl.Benua Anyar Kec.Banjarmasin Timur, namun tiba-tiba datang terdakwa I dengan gerak gerik yang mencurigakan dan langsung dilakukan penggeledahan badan ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 9.55 gram dari tangan kanan terdakwa I. setelah dilakukan introgasi kalau terdakwa I disuruh oleh terdakwa II untuk mengantarkan 2 (dua) paket sabu-sabu 9,55 gram tersebut kepada pembeli. Selanjutnya atas informasin tersebut terdakwa berhasil diamankan dan ditangkap di kos-kosannya dan dilakukan penggeledahan ditemukan lagi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram., selanjutnya para terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Dit Resnarkoba Polda KalSel untuk diproses lebih lanjut.

- *Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa II. bahwa* 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 9,55 gram dan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram tersebut terdakwa II peroleh dari seseorang yang bernama Muhlis als Okek dengan harga Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) gram. Dan dijual kembali dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- *Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut.*
- *Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.*

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. *Suriani., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:*

- *Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan saksi dan rekan saksi dari Polda Kalsel telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari* Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 21:0 Wita bertempat Jl. Benua Anyar Kec.Banjarmasin Timur dan disebuah kos-kosan di Jl. Djok Menyata Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, *karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu.*
- *Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa* kalau terdakwa II mau melakukan transaksi Narkotika atas informasi tersebut para saksi melakukan serangkaian penyelidikan dan dengan cara mendatangi Jl.Benua Anyar Kec.Banjarmasin Timur, namun tiba-tiba datang terdakwa I dengan gerak gerik yang mencurigakan dan langsung dilakukan penggeledahan badan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 9.55 gram dari tangan kanan terdakwa I. setelah dilakukan introgasi kalau terdakwa I disuruh oleh terdakwa II untuk mengantarkan 2 (dua) paket sabu-sabu 9,55 gram tersebut kepada pembeli. Selanjutnya atas informasin tersebut terdakwa berhasil diamankan dan ditangkap di kos-kosannya dan dilakukan penggeledahan ditemukan lagi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram., selanjutnya para terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Dit Resnarkoba Polda KalSel untuk diproses lebih lanjut.

- *Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa II. bahwa* 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 9,55 gram dan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram tersebut terdakwa II peroleh dari seseorang yang bernama Muhlis als Okek dengan harga Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) gram. Dan dijual kembali dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- *Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut.*
- *Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.*

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- *Bahwa para terdakwa telah ditangkap petugas dari Polda Kalsel karena tertangkap melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu pada hari* Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 21:0 Wita *masing-masing bertempat yaitu terdakwa I.* di Jl. Benua Anyar Kec.Banjarmasin Timur dan terdakwa II. disebuah kos-kosan di Jl. Djok Menyata Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.
- *Bahwa barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu* 2 (dua) paket sabu berat bersih 9,55 gram.1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram.1 (satu) kotak rokok surya 12.1 (satu) buah Hp Polytron warna silver.1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.1 (satu) bandel plastic klip.1 (satu) buah Hp Nokia warna biru.1 (satu) buah HP Merk Redmi warna hitam.
- *Bahwa kejadiannya berawal* pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa I dihubungi lewat telpon oleh terdakwa II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

agar menemui terdakwa II di kos-kosannya di Jl .Djok Mantaya. Setelah terdakwa I bertemu dengan terdakwa II kemudian terdawa II menyuruh terdakwa I untuk mengambil kan sabu-sabu dan terdakwa I menyetujuinya dan terdakwa I dijanjikan oleh terdakwa II mendapatkan upah sebesaar Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) dan terdakwa I diberitahu akan dihubungi oleh seseorang dan terdakwa I disuruh oleh seseorang untuk mengabil sabu-sabu di dalam Gg. Sempati Jl. Veteran. dan setelah sabu-sabu tersebut berhasil diambil oleh terdakwa I, setelah itu sabu-sabu tersebut oleh terdakwa I diserahkan kepada terdakwa II. Dan kemudian oleh terdakwa II, terdakwa I disuruh untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang sebelumnya telah pesan kepada terdakwa II. Sebelum sabu-sabu tersebut diserahkan kepada pembeli oleh terdakwa II sabu-sabu tersebut diambil sedikit oleh terdakwa II. Kemudian terdakwa I pergi mengantarkan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebet di halaman Alfamart di Jl. Banua Anyar tiba-tiba terdakwa I langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan badan oleh Anggota dari Polda Kalsel dan ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 9.55 gram dari tangan kanan terdakwa I. setelah dilakukan introgasi kalau terdakwa I disuruh oleh terdakwa II untuk mengantarkan 2 (dua) paket sabu-sabu 9,55 gram tersebut kepada pembeli. Selanjutnya atas informasin tersebut terdakwa II berhasil diamankan dan ditangkap di kos-kosannya dan dilakukan penggeledahan ditemukan lagi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Dit Resnarkoba Polda KalSel untuk diproses lebih lanjut.

- *Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa II yang menyatakan bahwa* 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 9,55 gram dan 1 (satu) paket sabu-sabu dnegan berat bersih 0,04 gram tersebut terdakwa II peroleh dari seseorang yang bernama Muhlis als Okek dengan harga Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) gram. dan akanb dijual kembali dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- *Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut.*
- *Bahwa para terdakwa menyatakan sangat menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.*
- *Bahwa barang bukti dibenarkan oleh terdakwa.*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 2 (dua) paket sabu berat bersih 9,55 gram ;
2. 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram ;
3. 1 (satu) kotak rokok surya 12 ;
4. 1 (satu) buah Hp Polytron warna silver ;
5. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ;
6. 1 (satu) bandel plastic klip ;
7. 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru ;
8. 1 (satu) buah HP Merk Redmi warna hitam *;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- *Bahwa para terdakwa ditangkap oleh anggota dari Polda Kal-Sel diantaranya saksi Tumpan damanik dan saksi Suriani., karena bersepakat melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu pada hari* Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 21:0 Wita *masing-masing bertempat yaitu terdakwa I.* di Jl. Benua Anyar Kec.Banjarmasin Timur dan terdakwa II. disebuah kos-kosan di Jl. Djok Menyata Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin*.*
- *Bahwa kejadiannya berawal* pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa I dihubungi lewat telpon oleh terdakwa II agar menemui terdakwa II di kos-kosannya di Jl .Djok Mantaya. Setelah terdakwa I bertemu dengan terdakwa II kemudian terdawa II menyuruh terdakwa I untuk mengambil kan sabu-sabu dan terdakwa I menyetujuinya dan terdakwa I dijanjikan oleh terdakwa II mendapatkan upah sebesaar Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) dan terdakwa I diberitahu akan dihubungi oleh seseorang dan terdakwa I disuruh oleh seseorang untuk mengabil sabu-sabu di dalam Gg. Sempati Jl. Veteran. dan setelah sabu-sabu tersebut berhasil diambil oleh terdakwa I, setelah itu sabu-sabu tersebut oleh terdakwa I diserahkan kepada terdakwa II. Dan kemudian oleh terdakwa II, terdakwa I disuruh untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang sebelumnya telah pesan kepada terdakwa II. Sebelum sabu-sabu tersebut diserahkan kepada pembeli oleh terdakwa II sabu-sabu tersebut diambil sedikit oleh terdakwa II. Kemudian terdakwa I pergi mengantarkan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebet di halaman Alfamart di Jl. Banua Anyar tiba-tiba terdakwa I langsung diamankan dan dilakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penggeledahan badan oleh Anggota dari Polda Kalsel diantaranya saksi Tumpan Damanik dan saksi Suriani serta ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 9.55 gram dari tangan kanan terdakwa I. setelah dilakukan introgasi kalau terdakwa I disuruh oleh terdakwa II untuk mengantarkan 2 (dua) paket sabu-sabu 9,55 gram tersebut kepada pembeli. Selanjutnya atas informasin tersebut terdakwa II berhasil diamankan dan ditangkap di kos-kosannya dan dilakukan penggeledahan ditemukan lagi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Dit Resnarkoba Polda KalSel untuk diproses lebih lanjut *;*

- *Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa yang menyatakan bahwa* 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 9,55 gram dan 1 (satu) paket sabu-sabu dnegan berat bersih 0,04 gram tersebut terdakwa II peroleh dari seseorang yang bernama Muhlis als Okek dengan harga Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) gram. dan akanb dijual kembali dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- *Bahwa* Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No Lab : 02626/NNF/2021 tanggal 29 Maret 2021 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 05628/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metampetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika *;*
- *Bahwa para terdakwa tanpa ijin bersepakat melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang ;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. *Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika*

3. *Tanpa hak atau melawan hukum dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan para terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa, bahwa para terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan para terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan para terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim para terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan para terdakwa akan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsure kesatu setiap orang terpenuhi terhadap diri para terdakwa menurut hukum.

Ad.2 Unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dihubungkan antara keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa I dihubungi lewat telpon oleh terdakwa II agar menemui terdakwa II di kos-kosannya di Jl .Djok Mantaya. Setelah terdakwa I bertemu dengan terdakwa II kemudian terdawa II menyuruh terdakwa I untuk mengambil kan sabu-sabu dan terdakwa I menyetujuinya dan terdakwa I dijanjikan oleh terdakwa II mendapatkan upah sebesaar Rp.100.000,- (serratus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ribu rupiah) dan terdakwa I diberitahu akan dihubungi oleh seseorang dan terdakwa I disuruh oleh seseorang untuk mengabil sabu-sabu di dalam Gg. Sempati Jl. Veteran. dan setelah sabu-sabu tersebut berhasil diambil oleh terdakwa I, setelah itu sabu-sabu tersebut oleh terdakwa I diserahkan kepada terdakwa II. Dan kemudian oleh terdakwa II, terdakwa I disuruh untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang sebelumnya telah pesan kepada terdakwa II. Sebelum sabu-sabu tersebut diserahkan kepada pembeli oleh terdakwa II sabu-sabu tersebut diambil sedikit oleh terdakwa II. Kemudian terdakwa I pergi mengantarkan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebet di halaman Alfamart di Jl. Banua Anyar tiba-tiba terdakwa I langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan badan oleh Anggota dari Polda Kalsel diantaranya saksi Tumpan Damanik dan saksi Suriani serta ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 9.55 gram dari tangan kanan terdakwa I. setelah dilakukan introgasi kalau terdakwa I disuruh oleh terdakwa II untuk mengantarkan 2 (dua) paket sabu-sabu 9,55 gram tersebut kepada pembeli. Selanjutnya atas informasin tersebut terdakwa II berhasil diamankan dan ditangkap di kos-kosannya dan dilakukan penggeledahan ditemukan lagi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Dit Resnarkoba Polda KalSel untuk diproses lebih lanjut*, berdasarkan fakta hukum tersebut, maka "unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika" dinyatakan sudah terpenuhi*

Ad.3 Unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dihubungkan antara keterangan para saksi serta keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa pada saat diamankkan oleh Petugas Polda Kalsel para terdakwa sedang bersepakat melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, maka berdasarkan fakta hukum tersebut, maka " unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Menurut Majelis Hakim, semua unsure yang terkandung dalam dakwaan Primair Penuntut Umum terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu berat bersih 9,55 gram.1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram.1 (satu) kotak rokok surya 12.1 (satu) buah Hp Polytron warna silver.1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.1 (satu) bandel plastic klip.1 (satu) buah Hp Nokia warna biru.1 (satu) buah HP Merk Redmi warna hitam *yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diirampas untuk dimusnahkan.*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan yang memberatkan:

- *Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika di masyarakat*

Keadaan yang meringankan:

- *Para Terdakwa belum pernah dihukum*
- *Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya*
- *Para terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatannya*
- *Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga*

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. *Menyatakan terdakwa I. Gt. Said Ramadhan Als Said Bin Gt. Kadriansyah dan terdakwa II. Bella Anita als Bella Binti Abdul Hamid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";*
2. *Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;*
3. *Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;*
4. *Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;*
5. *Memerintahkan barang bukti berupa :*
   - 2 (dua) paket sabu berat bersih 9,55 gram.
   - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram.
   - 1 (satu) kotak rokok surya 12.
   - 1 (satu) buah Hp Polytron warna silver.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) bandel plastic klip.
- 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru.
- 1 (satu) buah HP Merk Redmi warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. *Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;*

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, oleh kami Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusriansyah, S.H., M.Hum., Fidiyawan Satriantoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ACHMAD MURDJANI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota,	*Hakim Ketua,*
Yusriansyah, S.H., M.Hum.	*Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.*
Fidiyawan Satriantoro, S.H.	

Panitera Pengganti,

ACHMAD MURDJANI, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)